

ວິຊາ ທຸລະກິດທະນາຄານ

ສອນໂດຍ: ປອ ຄຳກ້ຽວ ພັນດາວົງ



ບົດທີ7

ບໍລິການກ່ຽວກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

1. ບໍລິການກ່ຽວກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
3. ການຊໍາສະສາງໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

1. ບໍລິການກ່ຽວກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

- - ສໍາລັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ມັນເປັນການຕິດຕໍ່ ຄ້າຂາຍລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຊຶ່ງມີຖິ່ນອາໄສຢູ່ ຄົນລະປະເທດ, ການຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ການຕິດຕໍ່ທາງຈິດໝາຍ, ທາງໂທລະສານ (Fax), ໂທລະພິມ (EMail), ໂທລະເລກ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕເນັດ...
- ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເລີ່ມຈາກມີການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຖ້າທັງສອງຝ່າຍຍອມຮັບ ໃນຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວກໍຈະມີການເຊັນສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ໃນທາງປະຕິບັດຜູ້ຂາຍຈະເຮັດໃບສະເໜີ ລາຄາສິ່ງໃຫ້ຜູ້ຊື້ ໂດຍມີການກໍານົດລາຄາຊື້-ຂາຍ, ຈໍານວນເງິນ, ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍ, ວັນສິ່ງມອບສິນຄ້າ ແລະ ລັກສະນະການຂົນສົ່ງ. ຜູ້ຊື້ເມື່ອພໍໃຈກໍຈະສັ່ງຊື້ ແລະ ຕົກລົງເງື່ອນໄຂໃນການຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຈະຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນວ່າລາຄາສິນຄ້ານັ້ນໆ ເປັນແບບໃດ, ເພາະການສະເໜີລາຄາແຕ່ລະແບບຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ເພື່ອທີ່ຜູ້ຊື້ຈະໄດ້ນຳໄປຄຳນວນຕົ້ນທຶນສິນ ຄ້າໃນການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງກັນໃນການກຳນົດຂໍ້ຕົກລົງໃນການສົ່ງມອບສິນຄ້າລະຫວ່າງກັນນັ້ນ ສະພາຫໍການຄ້ານາໆຊາດ (International Chamber of Commerce) ໄດ້ກຳນົດຂໍ້ຕົກລົງໃນການສົ່ງມອບສິນຄ້າທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (International Commercial Terms) ຫຼື Incoterms 2000 ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງໃນການສົ່ງມອບສິນຄ້າທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

- ສະພາຫໍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ຈັດແບ່ງຂໍ້ຕົກລົງໃນການສົ່ງມອບສິນຄ້າ (Incoterms 2000) ອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄືກຸ່ມ E , F, C , D ແລະ 13 ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການຄ້າ , ໃນນັ້ນບັນດາເນື້ອໃນຫຼັກຂອງແຕ່ລະເງື່ອນໄຂມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມ E

1. EX Works ສົ່ງມອບສິນຄ້າຢູ່ໂຮງງານ (ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດ)

- ສັນຍາຂາຍສິນຄ້າຢູ່ຕົ້ນທາງ
- ຜູ້ຂາຍຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າສຸດ

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ກຸ່ມ F

1. Free Carrier ສົ່ງມອບສິນຄ້າໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາສົ່ງສິນຄ້າ (ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດ)
2. Free Alongside Ship ສົ່ງມອບສິນຄ້າເຖິງທ່າເຮືອ (ທ່າເຮືອຈັດລຽງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດ)
3. Free On Board ສົ່ງມອບສິນຄ້າຂຶ້ນເຮືອ (ທ່າເຮືອຈັດລຽງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດ)
 - ສັນຍາຂາຍສິນຄ້າຢູ່ຕົ້ນທາງ
 - ຜູ້ຂາຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ກຸ່ມ C

1. Cost and Freight ເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະຄ່າຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ (ທ່າເຮືອປາຍທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດ)
2. Cost , Insurance and Freight ເງິນຄ່າສິນຄ້າ, ປະກັນໄພ ແລະຄ່າຂົນສົ່ງ (ທ່າເຮືອປາຍທາງກຳນົດ)
3. Carriage Paid To ຄ່າຂົນສົ່ງຈ່າຍເຖິງ (ປາຍທາງກຳນົດ)
4. Carriage and Insurance Paid To ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະປະກັນໄພຈ່າຍເຖິງ (ປາຍທາງກຳນົດ)
 - ສັນຍາຂາຍສິນຄ້າຢູ່ຕົ້ນທາງ
 - ຜູ້ຂາຍ ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ
 - ສະຖານທີ່ມອບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນຄ້າຢູ່ປະເທດທີ່ຈັດລຽງສິນຄ້າ

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ກຸ່ມ D

1. Delivered At Frontier ສົ່ງມອບສິນຄ້າຢູ່ຊາຍແດນ (ສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດ)
 2. Delivered Ex Ship ສົ່ງມອບສິນຄ້າຢູ່ທ່າເຮືອ (ທ່າເຮືອປາຍທາງກຳນົດ)
 3. Delivered Ex Quay ສົ່ງມອບສິນຄ້າເທິງເຮືອ (ທ່າເຮືອປາຍທາງກຳນົດ)
 4. Delivered Duty Unpaid ສົ່ງມອບສິນຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນເສຍພາສີນຳເຂົ້າ (ປາຍທາງກຳນົດ)
 5. Delivered Duty paid ສົ່ງມອບສິນຄ້າໂດຍທີ່ໄດ້ເສຍພາສີນຳເຂົ້າ (ປາຍທາງກຳນົດ)
- ສັນຍາຂາຍສິນຄ້າຢູ່ປາຍທາງ
 - ຜູ້ຂາຍຮັບຜິດຊອບທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າໄປຮອດສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດ
 - ສະຖານທີ່ມອບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນຄ້າຢູ່ປະເທດທີ່ຈັດລຽງສິນຄ້າ

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

2.1 EXW (EX WORKS) - ສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກບ່ອນຜະລິດ (ໂຮງງານ)

- ສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກບ່ອນຜະລິດ (ໂຮງງານ) ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຂາຍ ເມື່ອມີຄໍາສັ່ງຈອງຊື້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຊື້ຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຫຼືຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດເຊັ່ນ: ວິສາຫະກິດ , ໂຮງງານ , ສາງເຄື່ອງ... ແຕ່ວ່າຜູ້ຂາຍ ບໍ່ໄດ້ປະກອບເອກະສານການສົ່ງອອກ ແລະບໍ່ຈັດສິນຄ້າຂຶ້ນພາຫະນະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ. ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວໄດ້ ສ່ອງແສງເຖິງໜ້າທີ່ ຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ຂາຍ , ສ່ວນຝ່າຍຊື້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸກໆຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທິຕາມມາ. ເມື່ອໄປຮັບສິນຄ້າຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ຜູ້ຂາຍ.ຖ້າວ່າຜູ້ຊື້ບໍ່ສາມາດປະກອບເອກະສານ ຜ່ານ ດ່ານຊາຍແດນ, ຜູ້ຊື້ບໍ່ຄວນຈະນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂນີ້ ; ອາດຈະໃຊ້ເງື່ອນໄຂໃນການມອບເໝົາສົ່ງສິນຄ້າແບບ FCA ຈະເປັນການດີ.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

2.2 FCA (Free carrier) - ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາສົ່ງສິນຄ້າ

- ໝາຍຄວາມວ່າ ຫຼັງຈາກ ຝ່າຍຂາຍປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກສໍາເລັດແລ້ວ ຝ່າຍຂາຍຈະສົ່ງມອບສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາສົ່ງສິນຄ້າຕາມການລະບຸຂອງ ຝ່າຍຊື້ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ກໍານົດ. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດແມ່ນ ສະຖານທີ່ ທີ່ເລືອກເປັນສະຖານທີ່ສົ່ງມອບ - ຮັບສິນຄ້າ ຈະມີຜົນກະທົບເຖິງຜົນການຈັດລຽງແລະ ຈັດສັນສິນຄ້າຫຼືບໍ່. ຖ້າຫາກວ່າສິນຄ້າຖືກສົ່ງມອບ- ຮັບ ຢູ່ສະຖານທີ່ຈັດສັນສິນຄ້າຂອງຝ່າຍຂາຍນັ້ນ ຝ່າຍຂາຍຈະມີໜ້າທີ່ຈັດລຽງສິນຄ້າຂຶ້ນພາຫະນະຂົນສົ່ງ , ຖ້າສິນຄ້າຖືກສົ່ງມອບຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນນັ້ນ ຝ່າຍຂາຍບໍ່ມີໜ້າທີ່ຈັດສັນສິນຄ້າລົງຈາກພາຫະນະທີ່ລໍຖ້າສິນຄ້າ. **FCA** ຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ທຸກໆຮູບແບບພາຫະນະການຂົນສົ່ງ ນັບທັງຮູບແບບໃຊ້ພາຫະນະປະສົມປະສານ. “ຜູ້ຮັບເໝົາສົ່ງສິນຄ້າ” ແມ່ນໃຜກໍ່ໄດ້, ຕາມການສັນຍາພາຫະນະສັນຍາວ່າຈະມີສິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ຫຼື ຈະມີການກໍານົດການຮັບເໝົາສົ່ງສິນຄ້າ ທາງລົດໄຟ , ທາງບົກ ທາງອາກາດ , ທາງນໍ້າ, ທາງທະເລ ...

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

2.3 FAS (Free Alongside Ship) - ເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຂຶ້ນເຮືອ (ກຳປັ່ນ).

- ໝາຍຄວາມວ່າຝ່າຍຂາຍເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນທ່າກຳປັ່ນນັ້ນຂຶ້ນເຮືອຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຝ່າຍຊື້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸກໆຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງໝົດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າແຕກຫັກ, ຊຸດໂຊມເຊື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ອື່ນໆໃນໄລຍະທີ່ຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນກຳປັ່ນນັ້ນ. ເງື່ອນໄຂ **FAS** ໃຫ້ຝ່າຍຂາຍຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງເອກະສານ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ ໃນດ້ານການສົ່ງອອກ ເຊິ່ງແຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງກຳນົດຢ່າງລະອຽດໃນສັນຍາວ່າຝ່າຍໃດຈະເປັນຜູ້ປະກອບເອກະສານໃນການຊື້ - ຂາຍສິນຄ້າ.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

2.4 FOB – Free On Board: ສົ່ງມອບສິນຄ້າຂຶ້ນພາຫະນະ

- ໝາຍຄວາມວ່າຝ່າຍຂາຍໄດ້ຍົກສິນຄ້າຂ້າມຜ່ານດ້ານຂ້າງເຮືອ ຫຼື ກຳປັ່ນຢູ່ຕົ້ນທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ບັນຫານີ້ , ມີຄວາມໝາຍວ່າ ນັບແຕ່ສິນຄ້າໄດ້ຍົກຂ້າມດ້ານຂ້າງພາຫະນະຂຶ້ນສິ່ງ ຝ່າຍຊື້ຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຄ່າຂຶ້ນເປືອງ ແລະຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບສິນຄ້າເຊັ່ນ: ສິນຄ້າເສຍ, ແປ່ເພ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ...
- ເງື່ອນໄຂ **FOB** ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຂາຍປະກອບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງສິນຄ້າ.ເງື່ອນໄຂ **FOB** ໄດ້ນຳໃຊ້ແກ່ພາຫະນະທາງທະເລ ຫຼື ທາງນໍ້າພາຍ. ຖ້າຫາກວ່າແຕ່ລະຝ່າຍບໍ່ຢາກ ມອບ-ຮັບສິນຄ້າ ໂດຍຜ່ານດ້ານຂ້າງກຳປັ່ນຄວນນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂ **FCA**.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

2.5 CFR – Cost and Freight: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຂົນສົ່ງ

- “*ຕົ້ນທຶນສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງ*” ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຂາຍສິ່ງມອບສິນຄ້າຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ສິນຄ້າຍົກຜ່ານຮາວຂຶ້ນ ທ່າເຮືອກຳປັ່ນທີ່ໄດ້ກຳນົດຈັດສົ່ງມອບສິນຄ້າ. ຝ່າຍຂາຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າພາຫະນະຂົນສົ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າໃຫ້ໄປເຖິງທ່າເຮືອກຳປັ່ນທີ່ໄດ້ກຳນົດ ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສາຍເຫດຕ່າງໆພາຍຫຼັງໄລຍະການສົ່ງ - ມອບສິນຄ້າແລ້ວ ແມ່ນຝ່າຍຊື້ຈະຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ. ໃນເງື່ອນໄຂ **CFR** ນີ້ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຝ່າຍຂາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນເຖິງໃບອະນຸຍາດ , ພາສີ ແລະຄ່າຜ່ານດ່ານການສົ່ງອອກ.
- ເງື່ອນໄຂ **CFR** ມັນໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ກັບພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງທະເລ ຫຼື ພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ. ຖ້າຫາກວ່າແຕ່ລະຝ່າຍບໍ່ຢາກນຳໃຊ້ ເງື່ອນໄຂນີ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດສົ່ງ - ມອບສິນຄ້າຜ່ານຮາວຂຶ້ນທ່າເຮືອກຳປັ່ນ ຄວນນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂ **CPT** ປ່ຽນແທນເງື່ອນໄຂ **CFR**.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

2.6 CIF - Cost , Insurance and Freight: ຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພ

- ມີຄວາມໝາຍວ່າຝ່າຍຂາຍສິນຄ້າສົ່ງມອບສິນຄ້າ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສິນຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານ ຮາວຂັ້ນທ່າ ເຮືອກຳປັ່ນທີ່ກຳນົດ. ຝ່າຍຂາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກທ່າເຮືອກຳປັ່ນນີ້ຫາທ່າເຮືອກຳປັ່ນນັ້ນ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແຕ່ວ່າຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສິນຄ້າແປ່ເພ ກໍ່ຄືທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍເຫດໃດກໍ່ຕາມຫຼັງຈາກໄດ້ເຊັນມອບ - ຮັບສິນຄ້າສຳເລັດ ແມ່ນຝ່າຍຊື້ເປັນຝ່າຍຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ. ແຕ່ວ່າເງື່ອນໄຂ CIF ແມ່ນຝ່າຍຂາຍຈະໄດ້ຊື້ປະກັນໄພສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຊື້ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນເມື່ອເກີດມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ ສິນຄ້າເສຍຫາຍ , ແປ່ເພ ໃນຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ.

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

- ເມື່ອມີການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເກີດຂຶ້ນກໍຕ້ອງມີການຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າຕາມມາເປັນລໍາດັບ ແຕ່ເນື່ອງຈາກປະເທດຕ່າງໆ ໃນໂລກນີ້ໃຊ້ສະກຸນເງິນແຕກຕ່າງກັນໄປ ເມື່ອເຖິງເວລາຕ້ອງຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ກັບຜູ້ຂາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນກັນ ດັ່ງນັ້ນ ສະຖາບັນການເງິນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈຶ່ງເຂົ້າມາມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການເປັນສື່ກາງຂອງການຊໍາລະສະສາງ ທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສະກຸນເງິນ ພ້ອມກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດຂຶ້ນ.

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.1 ລະບົບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

- ລະບົບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທີ່ນິຍົມກັນໃນປັດຈຸບັນສາມາດຈໍາແນກໄດ້ເປັນ 2 ລະບົບຄື:
- ລະບົບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເປັນການຊື້-ຂາຍ ໂດຍກົງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ກັບຜູ້ຂາຍຊຶ່ງສ່ວນໃຫ່ຍມັກຈະເປັນຄູ່ຄ້າ ທີ່ທໍາການຕິດຕໍ່ ຄ້າຂາຍກັນມາດົນນານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຈັກ, ຄຸ້ນເຄີຍກັນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ກັນ
- ລະບົບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເປັນການຊື້-ຂາຍ ໂດຍມີການເປີດໜັງສືສິນເຊື້ອລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ເຊິ່ງເມື່ອມີຄໍາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງກັນແລ້ວ ຜູ້ຊື້ກໍຈະເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດໃນປະເທດຂອງຕົນ ເພື່ອຂໍເປີດໜັງສືສິນເຊື້ອສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ຂາຍທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຂອງຜູ້ຂາຍ ແລະ ເມື່ອທະນາຄານຂອງຜູ້ຂາຍ ໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບໜັງສືສິນເຊື້ອແລ້ວ ທະນາຄານຂອງຜູ້ຂາຍໃນຕ່າງປະເທດກໍຈະແຈ້ງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມີໜັງສືສິນເຊື້ອຈາກທະນາຄານຂອງຜູ້ຊື້ເປີດມາໃຫ້.

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.2 ວິທີການຊໍາລະເງິນໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (method of payment)

- 1) ການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ (Advance payment)
- 2) ການເປີດບັນຊີ (Open account)
- 3) ການຮຽກເກັບເງິນຕາມບິນຮຽກເກັບ (Bill for collection)
- 4) ການເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອເພື່ອການຄ້າ (Commercial letter of credit)

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.3 ເງື່ອນໄຂໃນການຊໍາລະເງິນ

- ຊໍາລະເງິນ ເພື່ອຮັບເອກະສານ (Documents Against Payment) ຫຼື ບັດ D/P ໝາຍເຖິງເອກະສານຮຽກເກັບປະເພດທີ່ຜູ້ຊື້ຈະຕ້ອງຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
- ການຮັບຮອງ ເອກະສານແລກເງິນ ເພື່ອຮັບເອກະສານ (Documents Against Acceptance) ຫຼື ບັດ D/A ໝາຍເຖິງ: ໃບຮຽກເກັບ ຊະນິດທີ່ມີກຳນົດເວລາ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາ ຂອງເອກະສານຈະດົນນານເທົ່າໃດນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ໜັງສືສິນເຊື່ອ (L/C) ?

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.4 ໜັງສືສິນເຊື່ອ (L/C) ທີ່ໃຊ້ໃນ ການຄ້າລະຫວ່າງ ປະເທດ

3.4.1 ຄວາມໝາຍຂອງແອວຊີ (L/C)

- ເປັນໜັງສືຮັບຮອງ ການຊໍາລະເງິນທີ່ເປີດໂດຍທະນາຄານໃນປະເທດຜູ້ຊື້ ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ຊື້ສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຂອງຜູ້ຂາຍໃນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນເຄດິດວ່າເມື່ອຜູ້ຂາຍປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມໜັງສືສິນເຊື່ອທຸກປະການ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ທີ່ເຄດິດຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຜູ້ຂາຍກໍຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ຈາກທະນາຄານຜູ້ເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອເຖິງວ່າຜູ້ຊື້ຈະຫຼົບຫຼີກບໍ່ຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ກໍຕາມ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ຜູ້ຂາຍຈະປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ເຄດິດລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະຈະເປັນສາຍເຫດໃຫ້ທະນາຄານຜູ້ເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອ ແລະ ຜູ້ຊື້ປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນໄດ້.

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.4.2 ປະເພດຂອງແອວຊີ (L/C)

- ໜັງສືສິນເຊື້ອ ປະເພດທີ່ຍົກເລີກໄດ້ (Revocable Letter of Credit): ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໜັງສືສິນເຊື້ອ ສາມາດບອກຍົກເລີກ, ແກ້ໄຂ, ປ່ຽນແປງໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ ໃຫ້ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດ ຕາມໜັງສືສິນເຊື້ອ ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນທີ່ທະນາຄານ ຈະຮັບຊື້ໃບແລກເງິນ ແລະ ເອກະສານ.
- ໜັງສືສິນເຊື້ອ ປະເພດທີ່ຍົກເລີກບໍ່ໄດ້ (Irrevocable Letter of Credit): ໝາຍຄວາມວ່າ ການແກ້ໄຂ, ປ່ຽນແປງ, ຂໍຍົກເລີກໜັງສືສິນເຊື້ອ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການຍິນຍອມ ຈາກຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທຸກໆຝ່າຍຄື: ທະນາຄານຜູ້ເປີດໜັງສືສິນເຊື້ອ (Issuing Bank), ທະນາຄານຜູ້ຢືນ ຢັນໜັງສືສິນເຊື້ອ (Confirming Bank) ແລະ ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດ (Beneficiary) ຈາກໜັງສືສິນເຊື້ອ.

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.4.3 ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊໍາລະເງິນທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

- 1) ຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ (Applicant) ເປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທະນາຄານເປີດໜັງສືສິນເຊື້ອ
- 2) ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ສົ່ງອອກ (Beneficiary) ເປັນຜູ້ຮັບປະໂຫຍດຕາມໜັງສືສິນເຊື້ອ
- 3) ທະນາຄານເປີດໜັງສືສິນເຊື້ອ (Issuing Bank) ຄື ທະນາຄານຜູ້ເປີດ L/C ຕາມຄໍາຂໍຂອງຜູ້ຊື້
- 4) ທະນາຄານຜູ້ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື້ອໃຫ້ຜູ້ຂາຍ (Advising Bank) ຄື ທະນາຄານ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື້ອໃຫ້ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດຮູ້
- 5) ທະນາຄານຜູ້ຢືນຢັນໜັງສືສິນເຊື້ອ (Confirming Bank) ຄື ທະນາຄານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຮອງການຈ່າຍເງິນຕາມໜັງສືສິນເຊື້ອ ຖ້າຜູ້ຮັບປະໂຫຍດ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນໜັງສືສິນເຊື້ອທຸກປະການ

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.4.4 ສະນິດຂອງແອວຊີ

- ຊະນິດຂອງໜັງສືສິນເຊື່ອ ທີ່ໃຊ້ໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດມີ 5 ຊະນິດຄື:

- 1) ແອວຊີທີ່ສາມາດໂອນປ່ຽນມືໄດ້ (Transferable irrevocable L/C)
- 2) ແອວຊີສິນຄ້າທີ່ບໍ່ເຂົ້າປະເທດ (Back to bank L/C)
- 3) ແອວຊີສະນິດໝູນວຽນໄດ້ (Revolving L/C)
- 4) ແອວຊີສະນິດເບີກເງິນລ່ວງໜ້າ (Red clause L/C)
- 5) ແອວຊີເພື່ອການຄ້າປະກັນ (Standby letter of credit)

3. ການຊໍາສະສາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

3.5 ເອກະສານທີ່ໃຊ້ປະກອບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (Shipping documents)

1) ເອກະສານທາງການເງິນ (Financial documents)

- ໃບບິນແລກເງິນ (Bill of Exchange)
- ໃບສັນຍາໃຊ້ໜີ້ (Promissory Note)

2) ເອກະສານທາງການຄ້າ (Commercial documents)

3) ເອກະສານການຂົນສົ່ງ (Transport documents)

- ເອກະສານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງທະເລ (Ocean Bill of Lading)
- ໃບຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ (Railway Receipt)

4) ເອກະສານການປະກັນໄພ (Insurance documents)

5) ເອກະສານປະເພດໃບຮັບຮອງຕ່າງໆ (certificate documents)

6) ເອກະສານການບັນຈຸຫີບຫໍ່ ນ້ຳໜັກ ແລະ ຂະໜາດ (Packaging list weight list and measurement)

ຄໍາຖາມ

1. ຈຶ່ງອະທິບາຍທຸລະກຳການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ?
2. ຈຶ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ?
3. ຈຶ່ງອະທິບາຍວິທີການຊຳລະເງິນໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ?